

1500347-66.2021.8.26.0569

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: HELOISA HELENA FRANCHI NOGUEIRA LUCAS

Comarca: Boituva

Foro: Foro de Boituva

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 11/02/2022

... de drogas não o impedia de cometer o tráfico, aliás, prática não incomum entre os usuários. Interessante notar que o próprio ofício do CAPS dá indicativos da traficância, expressados pela preocupação do genitor "devido ao fato do filho ter se envolvido com o tráfico de drogas para conseguir o uso da substância, já que não exerce nenhuma atividade laborativa a (sic) muito ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Boituva

Foro de Boituva

2ª Vara

Rua Manoel dos Santos Freire, 161, 18550-000 - Boituva - SP

Telefone: (15) 3263-2161 - E-mail: boituva2@tjsp.jus.br

1500347-66.2021.8.26.0569 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1500347-66.2021.8.26.0569

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DOUGLAS FERNANDO MARTINS LUIZ

Juiz(a) de Direito: Dr(a). HELOISA HELENA FRANCHI NOGUEIRA LUCAS

Vistos.

DOUGLAS FERNANDO MARTINS LUIZ, já qualificado nos autos, foi denunciado às fls. 69/71 como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, porque no dia 11 de junho de 2021, por volta das 21h30min, na Rua dos Colibris, 105, Jardim das Palmeiras, no município de Iperó e comarca de Boituva, adquiriu e trazia consigo, para fins de tráfico, 9,82g (nove gramas e oitenta e dois centigramas) líquidos de crack, acondicionados em 64 (sessenta e quatro) porções, 64,50g (sessenta e quatro gramas e cinquenta centigramas) líquidos de cocaína, acondicionados em 212 (duzentos e doze) porções e 54,46g (cinquenta e quatro gramas e quarenta e seis centigramas) líquidos de maconha, acondicionados em 10 (dez) porções, substâncias entorpecentes que determinam dependência física e psíquica, sem autorização legal e regulamentar.

Decisão às fls. 73/74 para notificação. Defesa prévia à fl. 82. Decisão de recebimento da denúncia às fls. 79/80, com designação da audiência de interrogatório, instrução e julgamento. Decisão às fls. 109/110 pela manutenção da prisão preventiva.

Em audiência virtual, realizada de acordo com o Comunicado CG 284/2020, foram

ouvidas as testemunhas e o réu foi devidamente interrogado.

Em suas razões, a representante do Ministério Público pugnou pela condenação, nos termos da denúncia, com fixação de regime fechado (fls. 149/155 e 160/161).

Já a Defesa postulou pela absolvição e, subsidiariamente, a desclassificação para o delito de porte de entorpecentes.

É o relatório.
Fundamento e Decido.

A materialidade do delito de tráfico de entorpecente está demonstrada pelo Auto de Prisão em Flagrante (fl. 01), pelo Boletim de Ocorrência (fls. 02/04), pelo Auto de Exibição e Apreensão (fls. 05/06), pelo Auto de Constatação (fls. 07/08), pelo relatório final (fls. 63/65).

O laudo pericial definitivo (fls. 57/62) concluiu que os materiais examinados se tratavam de Tetrahydrocannabinol (THC) e cocaína, substâncias que estão na lista dos entorpecentes e psicotrópicos de uso proscrito no Brasil. Válidos os laudos, configurada a materialidade do delito.

Não ocorre de modo diverso em relação à autoria.

Em depoimento na delegacia, os policiais militares Ramon Fernandes Assunção Junior e Gregori Moraes de Oliveira disseram que estavam em patrulhamento de rotina quando avistaram o réu andando com um capacete de motocicleta em mãos. Ao perceber a viatura, o indivíduo jogou o capacete no chão e continuou andando em passos acelerados. Em razão da suspeita, foi realizada a abordagem, encontrando-se no bolso da calça pedras de crack e a quantia de R\$ 40,00. No capacete tinham mais crack, pinos de cocaína e maconha, além de uma balança de precisão. Informalmente admitiu que estava traficando, porque estava desempregado.

Em Juízo, os policiais reafirmaram suas versões, acrescentando que não conheciam o réu anteriormente e que não havia mais ninguém na rua no momento.

Em interrogatório policial, o réu negou a traficância, alegando que os entorpecentes não eram seus. Judicialmente, disse que estava com as 4 pedras de crack para consumo próprio. Que recebeu R\$ 80,00 pela reciclagem que catou, e que os R\$ 40,00 sobraram da aquisição do crack. Que o capacete era de um terceiro que correu.

Não obstante a negativa do acusado, a prova é convincente da prática do crime. Os policiais, de forma uníssona, informaram que viram o acusado dispensando o capacete onde estava a maior parte das drogas e que não havia nenhuma outra pessoa nas imediações.

De seu turno, o réu não demonstrou que ali se encontrava apenas para comprar drogas, nem tampouco a origem lícita do dinheiro que detinha.

O fato não ter habilitação para moto, como alegou, não modifica o julgado, uma vez que está claro que o uso do capacete foi feito para disfarçar o transporte das drogas, com expresso cunho de traficância, uma vez que, não fosse pela quantidade apreendida, até balança de precisão havia no capacete.

Não há motivos para se desconsiderar a palavra dos policiais.

Igualmente, o fato de ser usuário de drogas não o impedia de cometer o tráfico, aliás, prática não incomum entre os usuários. Interessante notar que o próprio ofício do CAPS dá indicativos da traficância, expressados pela preocupação do

genitor "devido ao fato do filho ter se envolvido com o tráfico de drogas para conseguir o uso da substância, já que não exerce nenhuma atividade laborativa a (sic) muito tempo, sendo sustentado pelos pais".

Por isso não se acolhe a tese da desclassificação do crime.

Passo à dosimetria da pena.

O crime de tráfico de drogas tem pena prevista de reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Fixo a pena-base no mínimo legal, ante a ausência de circunstâncias judiciais desabonadoras.

Na segunda fase, inexistem circunstâncias para sopesamento.

Na terceira fase, por ser primário reconhece-se o tráfico privilegiado (art. 33, § 4º da lei 11.343/2006). Destarte, cabível a minorante. Diminuindo a pena no máximo, resultando em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

No que atine ao regime inicial de pena, é cediço que a quantidade da pena aplicada é o norte para o estabelecimento do regime inicial de cumprimento de pena, conforme disposto no art. 33, § 2º, do Código Penal.

Embora o tráfico de entorpecentes seja crime de elevada perniciosidade social, observa-se que o réu é primário.

Assim, fixo-lhe o regime aberto de prisão.

Porém, deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritivas de direito ou sursis, por compreender que a subversão social do delito é incompatível com tal instituto.

A capacidade econômica do réu autoriza que o valor do dia-multa seja fixado em 1/30 do salário mínimo mensal vigente na data dos fatos.

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a ação penal para condenar o réu DOUGLAS FERNANDO MARTINS LUIZ a cumprir a pena de 1 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, no regime inicial aberto de prisão, e ao pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, este no valor mínimo legal, porque incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Ele ficou preso preventivamente dado o constante envolvimento com a criminalidade, há pouco tinha recebido liberdade provisória nos autos nº 1500700-15.2021. Mas agora, ante o regime de pena imposto, poderá apelar em liberdade. Expeça-se alvará de soltura.

Autorizo a incineração eventuais drogas remanescentes e contraprovas e determino o perdimento do valor apreendido ao FUNAD.

Quanto à balança de precisão apreendida, oficie-se com urgência o FUNAD, nos termos do art. 62, § 1º-A da lei de drogas, instruindo com cópia do boletim de ocorrência e auto de apreensão para manifestar interesse.

Arbitro ao defensor nomeado o valor máximo de honorários previsto na tabela da OAB/DPE.

Após o trânsito em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados, proceda-se

ao necessário e após arquivem-se os autos.

Custas na forma da lei.

P. R. I.C.

Boituva, 11 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA